



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 37 del 10/03/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNUALITA' 2026.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dieci**, del mese di **marzo**, alle ore **14:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Piano della Performance e gli Obiettivi per l'annualità 2026 da assegnare ai Responsabili dei sei Servizi comunali (All.1), per l'attuazione dei programmi stabiliti con il D.U.P. e con il Bilancio di previsione 2026/2028 approvati e presenti in atti;
2. **DI ASSEGNARE** ai Responsabili dei sei Servizi comunali le risorse finanziarie analiticamente elencate nel presente Piano, con conseguente attribuzione ai medesimi del relativo potere gestionale;
3. **DI DARE ATTO CHE:**
 - il presente Piano è coerente con il D.U.P. e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione approvato 2026/2028;
 - le risorse assegnate ai Responsabili dei Servizi comunali sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei Responsabili dei sei Servizi, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e inseriti nel redigendo P.I.A.O. 2026/2028;
4. **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze della gestione svolta fino alla data odierna da parte dei Responsabili dei Servizi comunali;
5. **DI SPECIFICARE** che la gestione dei residui attivi e passivi viene affidata a ciascun Responsabile conformemente agli Uffici e Servizi di rispettiva competenza gestionale;
6. **DI DARE ATTO CHE:**
 - i Responsabili dei sei Servizi comunali ed il Segretario Comunale, conformemente a quanto disposto dal Piano della Performance, saranno soggetti a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta, in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati, sulla base di quanto stabilito nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance e delle relative schede allegate;
 - la presente è suscettibile di eventuale modifica e/o integrazione in relazione a nuove e/o diverse esigenze di organizzazione dell'Ente comunale;
7. **DI COMUNICARE** il deliberato ai Responsabili dei sei Servizi comunali;
8. **DI PUBBLICARE** il presente Piano sul sito istituzionale dell'Ente in "*Amministrazione Trasparente*", nell'ambito degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
9. **SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134/4 del D.lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE E DEGLI OBIETTIVI PER L'ANNUALITA' 2026.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2026 è stato approvato il D.U.P. 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24/2025 è stato disposto l'Assestamento Generale e relativa Salvaguardia degli Equilibri di bilancio;

Richiamati l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e l'art. 4 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii., i quali, in attuazione dei principi della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli Organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai Funzionari ed E.Q. spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo per i singoli Servizi comunali. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'Ente;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 133/2025 con la quale è stata approvata la macrostruttura dell'Ente, la quale risulta essere suddivisa in sei Servizi comunali:

- ☐ **SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE**
- ☐ **SERVIZI FINANZIARI**
- ☐ **SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI E ALLA PERSONA**
- ☐ **UFFICIO TECNICO – AMBIENTE**
- ☐ **UFFICIO TURISTICO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**
- ☐ **POLIZIA MUNICIPALE**

Richiamato, altresì, l'art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal Sindaco ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Visto l'articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 in materia di Piano Esecutivo di Gestione;

Visto il D.lgs. 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* e ss.mm.ii.;

Richiamato, in particolare, il principio contabile della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, punto 10, il quale definisce le finalità, la struttura, i contenuti e i tempi di approvazione del Piano esecutivo di gestione, secondo il quale il P.E.G. deve assicurare il collegamento con:

- *“la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*
- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio*

del loro raggiungimento;

- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali";*

Ritenuto necessario approvare anche il Piano delle Performance ed il Piano degli obiettivi da assegnare ai Responsabili dei sei Servizi comunale per l'esercizio in corso, nelle more della predisposizione, entro i termini previsti dalla normativa vigente (giorni centoventi dalla data di approvazione del bilancio di previsione), del nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) ai sensi del D.L. n. 80/2021 e D.P.R. n. 81/2022 e ss.mm.ii.;

Considerato che il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., è un documento programmatico, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dipendente (Dirigenti, Posizioni organizzative e dipendenti) ed i relativi indicatori;

Visti i decreti del Sindaco, con i quali sono stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa ai Responsabili dei sei Servizi comunali;

Considerato che questi ultimi sono anche responsabili dei programmi definiti nel D.U.P. e nel Bilancio di previsione e che rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza, nonché delle procedure di reperimento ed acquisizione dei fattori produttivi, ferma restando la funzione ausiliaria e di supporto che deve essere assicurata dalle altre unità appartenenti a ciascun settore;

Dato atto che:

- gli obiettivi sono il frutto della preliminare concertazione con i Responsabili dei Servizi e con i dipendenti, necessari per addivenire alle irrinunciabili condizioni di condivisione del processo di controllo e valutazione;
- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate, finanziarie, umane e strumentali sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;
- per ciascun Responsabile dei sei Servizi comunali sono stati predisposti determinati indicatori di attività;

Accertato che il Piano coincide con le previsioni finanziarie del bilancio e che gli obiettivi di gestione individuati sono coerenti con gli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nell'approvato Bilancio di previsione e nel D.U.P.;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del Piano della Performance e degli Obiettivi di gestione assegnati ai Responsabili dei Servizi da inserire nel redigendo P.I.A.O. 2026/2028;

Considerato che gli obiettivi di gestione potranno essere oggetto di eventuale successiva modifica e/o integrazione a seguito di sopravvenute necessità dell'Ente comunale;

Visti:

- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 23.06.2011 n.118 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 27.10.2009 n. 150 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale che ha disciplinato il Sistema di misurazione e valutazione della Performance, approvato con deliberazione di G.C. n. 141/2025;

Acquisiti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **DI APPROVARE** il Piano della Performance e gli Obiettivi per l'annualità 2026 da assegnare ai Responsabili dei sei Servizi comunali (All.1), per l'attuazione dei programmi stabiliti con il D.U.P. e con il Bilancio di previsione 2026/2028 approvati e presenti in atti;
2. **DI ASSEGNARE** ai Responsabili dei sei Servizi comunali le risorse finanziarie analiticamente elencate nel presente Piano, con conseguente attribuzione ai medesimi del relativo potere gestionale;
3. **DI DARE ATTO CHE:**
 - il presente Piano è coerente con il D.U.P. e con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione approvato 2026/2028;
 - le risorse assegnate ai Responsabili dei Servizi comunali sono adeguate agli obiettivi prefissati;
 - l'acquisizione delle entrate e l'assunzione di impegni di spesa è di competenza dei Responsabili dei sei Servizi, che vi provvederanno mediante l'adozione di apposite determinazioni nell'ambito degli stanziamenti previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di programmazione generale e inseriti nel redigendo P.I.A.O. 2026/2028;
4. **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze della gestione svolta fino alla data odierna da parte dei Responsabili dei Servizi comunali;
5. **DI SPECIFICARE** che la gestione dei residui attivi e passivi viene affidata a ciascun Responsabile conformemente agli Uffici e Servizi di rispettiva competenza gestionale;
6. **DI DARE ATTO CHE:**
 - i Responsabili dei sei Servizi comunali ed il Segretario Comunale, conformemente a quanto disposto dal Piano della Performance, saranno soggetti a valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione condotta, in relazione ai risultati conseguiti sulla base degli obiettivi assegnati, sulla base di quanto stabilito nel vigente Sistema di misurazione e valutazione della Performance e delle relative schede allegate;
 - la presente è suscettibile di eventuale modifica e/o integrazione in relazione a nuove e/o diverse esigenze di organizzazione dell'Ente comunale;
7. **DI COMUNICARE** il deliberato ai Responsabili dei sei Servizi comunali;
8. **DI PUBBLICARE** il presente Piano sul sito istituzionale dell'Ente in "*Amministrazione Trasparente*", nell'ambito degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
9. **SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134/4 del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/03/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO

f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/03/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 10/03/2026

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli